Términos y Condiciones — FixMaster

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO

Plataforma Tecnológica FIXMASTER — Servicios Tecnológicos FixMaster SpA

Versión 3.0 — Mayo 2026

Capítulo I: Identificación del Prestador y Naturaleza del Servicio

Artículo 1°: Datos del Prestador

Servicios Tecnológicos FixMaster SpA (en adelante, "FIXMASTER"), es una sociedad por acciones constituida conforme a la legislación chilena, con domicilio en la República de Chile. FIXMASTER es el titular y operador de la plataforma tecnológica accesible a través de **appfixxer.com** y la aplicación móvil FIXMASTER (en adelante, la "Plataforma").

Artículo 2°: Naturaleza del Servicio — Licencia de Software

FIXMASTER otorga a sus usuarios una **Licencia de Uso Temporal de Software** (en adelante, la "Licencia"). El objeto exclusivo de esta Licencia es proporcionar acceso a herramientas tecnológicas que facilitan la comunicación entre personas que requieren servicios del hogar o reparaciones ("Usuarios Clientes") y personas que ofrecen dichos servicios de manera independiente ("Profesionales" o "Usuarios Profesionales").

FIXMASTER NO ES UN INTERMEDIARIO. FIXMASTER no contrata, subcontrata, ni participa en la ejecución de ningún servicio del hogar. FIXMASTER no actúa como agente, mandatario, corredor ni intermediario de ninguno de sus usuarios. La Plataforma es exclusivamente un software de comunicación y directorio de perfiles.

Artículo 3°: Modelo Económico

El único ingreso que FIXMASTER percibe es el precio de la Licencia de acceso a la Plataforma (suscripción mensual o anual). FIXMASTER **no recibe** comisiones, porcentajes, ni participación alguna sobre el valor de los servicios del hogar que los usuarios contraten directamente entre sí. Los pagos por servicios del hogar se realizan **exclusivamente entre el Usuario Cliente y el Profesional**, fuera de la Plataforma, por los medios que acuerden (efectivo,

transferencia bancaria u otro), sin intervención de FIXMASTER.

Capítulo II: Registro y Aceptación de Condiciones

Artículo 4°: Requisitos de Registro

Para utilizar la Plataforma, el usuario debe ser mayor de edad (18 años o más), proporcionar información veraz y completa, y aceptar expresamente estos Términos y Condiciones. El registro implica la aceptación íntegra y sin reservas de las presentes condiciones.

Artículo 5°: Obligaciones del Usuario Profesional

El Usuario Profesional declara y garantiza que:

- Ejerce su actividad de manera independiente, por cuenta propia.
- Cumple con todas las obligaciones tributarias vigentes en Chile, incluyendo la emisión de boletas o facturas según corresponda conforme a la Ley 21.713 y normativa del SII.
- Cuenta con las habilitaciones, permisos o certificaciones requeridas para los servicios que ofrece.
- Mantiene relación directa con el Usuario Cliente para acordar precio, forma de pago, plazos y condiciones de ejecución del servicio.
- FIXMASTER no es su empleador ni mandante, y no existe relación laboral de ningún tipo.

Artículo 6°: Obligaciones del Usuario Cliente

El Usuario Cliente entiende que FIXMASTER le proporciona acceso a un directorio de perfiles de profesionales independientes. El Usuario Cliente acuerda directamente con el Profesional elegido las condiciones del servicio, incluyendo precio y forma de pago. FIXMASTER no garantiza la disponibilidad, calidad, oportunidad ni resultado de los servicios contratados directamente entre usuarios.

Capítulo III: Suscripción y Licencia de Acceso

Artículo 7°: Planes de Suscripción

FIXMASTER ofrece distintos planes de suscripción que otorgan acceso a funcionalidades diferenciadas de la Plataforma. Los precios, características y condiciones de cada plan se detallan en la sección “Planes” de la aplicación y pueden ser modificados con previo aviso a los usuarios activos.

Artículo 8°: Facturación y Renovación

Las suscripciones se facturan mediante Transbank, plataforma de pago autorizada en Chile. Las suscripciones de período mensual o anual se renuevan automáticamente al vencimiento, salvo que el usuario las cancele antes del próximo período de facturación a través de la sección “Mi Plan” de la aplicación.

Artículo 9°: Cancelación

El usuario puede cancelar su suscripción en cualquier momento. Al cancelar, el acceso a las funcionalidades premium se mantendrá hasta el final del período ya pagado. FIXMASTER no realiza reembolsos proporcionales por períodos no utilizados, salvo que la ley lo exija expresamente.

Capítulo IV: Comunicaciones Cifradas y Privacidad

Artículo 10°: Cifrado de Extremo a Extremo

Las conversaciones entre usuarios en la Plataforma utilizan cifrado de extremo a extremo (E2E). Esto significa que el contenido de los mensajes se cifra en el dispositivo del emisor y solo puede ser descifrado en el dispositivo del receptor. **FIXMASTER no puede acceder, leer, almacenar ni compartir el contenido de las conversaciones entre usuarios.**

Artículo 11°: Responsabilidad del Usuario en las Comunicaciones

Dado que FIXMASTER no puede acceder al contenido de los mensajes, el usuario es el único responsable de las comunicaciones que realice. El usuario se compromete a utilizar el sistema de mensajería de manera responsable y conforme a la ley. FIXMASTER no asume responsabilidad alguna por el contenido de los mensajes intercambiados entre usuarios.

Artículo 12°: Valoraciones y Opiniones

El sistema de valoraciones y opiniones de la Plataforma refleja exclusivamente la experiencia subjetiva de los usuarios. Las valoraciones son opiniones personales y no constituyen certificación, validación ni garantía de la calidad de los servicios por parte de FIXMASTER. FIXMASTER actúa como mero repositorio de estas opiniones, sin intervenir en su contenido.

Capítulo V: Exclusión de Responsabilidad

Artículo 13°: Limitación de Responsabilidad

FIXMASTER no será responsable por: (i) la calidad, seguridad o resultado de los servicios del hogar prestados por los Profesionales; (ii) daños o perjuicios derivados de los servicios contratados entre usuarios; (iii) incumplimientos de los Profesionales o de los Usuarios Clientes; (iv) disputas sobre precios, pagos o condiciones acordadas directamente entre usuarios; (v) pérdida de datos o conversaciones derivada de la naturaleza del cifrado E2E.

Artículo 14°: Disponibilidad del Servicio

FIXMASTER no garantiza la disponibilidad continua e ininterrumpida de la Plataforma y no será responsable por interrupciones, errores técnicos o períodos de mantenimiento. FIXMASTER procurará mantener la Plataforma operativa y realizará los esfuerzos razonables para minimizar interrupciones.

Capítulo VI: Conducta Prohibida y Suspensión

Artículo 15°: Conductas Prohibidas

Está expresamente prohibido:

- Proporcionar información falsa o engañosa en el registro o perfil.
- Utilizar la Plataforma para actividades ilícitas.
- Acosar, amenazar o discriminar a otros usuarios.
- Intentar acceder a cuentas de otros usuarios sin autorización.
- Publicar contenido ofensivo, pornográfico o que infrinja derechos de terceros.
- Utilizar la Plataforma para efectuar cobros o pagos en nombre de FIXMASTER.

Artículo 16°: Suspensión y Terminación

FIXMASTER se reserva el derecho de suspender o terminar el acceso a la Plataforma de cualquier usuario que incumpla estos Términos, con o sin previo aviso según la gravedad de la infracción. En caso de suspensión por incumplimiento del usuario, no procede reembolso alguno de la suscripción pagada.

Capítulo VII: Disposiciones Finales

Artículo 17°: Modificaciones

FIXMASTER podrá modificar estos Términos en cualquier momento. Los cambios serán notificados a los usuarios con al menos 15 días de anticipación mediante la Plataforma o por correo electrónico. El uso continuado de la Plataforma tras la notificación implica la aceptación de los nuevos términos.

Artículo 18°: Ley Aplicable y Jurisdicción

Estos Términos se rigen por las leyes de la República de Chile. Cualquier disputa que no pueda resolverse amigablemente será sometida a los tribunales ordinarios de justicia de Santiago de Chile, renunciando las partes a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Artículo 19°: Contacto

Para consultas relacionadas con estos Términos, puede contactarnos en: soporte@appfixxer.com.